

Лекция 6 (часть 2). Зарубежные страны во второй половине XX — начале XXI в.

38. Международные отношения и региональные конфликты

Военно-политические блоки. Стремление западных стран и СССР укрепить свои позиции на мировой арене вело к созданию военно-политических блоков. Наибольшее их число возникло по инициативе и под главенством США: НАТО (1949 г.), АН-ЗЮС (Австралия, Новая Зеландия, США, 1951 г.), СЕАТО (США, Великобритания, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, Таиланд, Филиппины, 1954 г.), Багдадский пакт (Великобритания, Турция, Ирак, Пакистан, Иран, 1955 г.; после выхода Ирака — СЕНТО).

В 1955 г. была образована Организация Варшавского договора (ОВД). В нее вошли СССР, Албания (вышла в 1968 г.), Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия.

Основные обязательства участников блоков заключались во взаимной помощи друг другу в случае нападения на одно из государств-союзников.

Практическая деятельность внутри НАТО и ОВД выражалась прежде всего в военно-техническом сотрудничестве, а также в создании США и СССР военных баз и развертывании своих войск на территории союзных государств на линии противостояния блоков. Особенно значительные силы сторон были сосредоточены в ФРГ и ГДР. Здесь же было размещено большое количество атомного оружия.

Периоды «холодной войны» и международные кризисы. В «холодной войне» выделяют два периода. Для *периода 1946 — 1963 гг.* характерно нарастание напряженности в отношениях между двумя великими державами с кульминацией во время Карибского кризиса. Это период создания военно-политических блоков и конфликтов в зонах соприкосновения двух социально-экономических систем. Значительными событиями были Корейская война 1950 — 1953 гг., война Франции во Вьетнаме 1946 — 1954 гг, подавление СССР восстания в Венгрии в 1956 г., Суэцкий кризис 1956 г., Берлинские кризисы 1948 — 1949, 1953

и 1961 гг., Карибский кризис 1962 г. Ряд из них едва не вызвали новую мировую войну.

Второй период «холодной войны» начался в 1963 г. Он характеризуется переносом центра тяжести международных конфликтов в «третий мир», на периферию мировой политики. Одновременно отношения США и СССР трансформировались от конфронтации к разрядке международной напряженности, к переговорам и соглашениям, в частности, о сокращении ядерных и обычных вооружений и о мирном решении международных споров. Крупнейшими конфликтами были война США во Вьетнаме и война СССР в Афганистане.

Карибский кризис. Весной 1962 г. руководители СССР и Кубы приняли решение негласно разместить на этом острове ядерные ракеты средней дальности. СССР рассчитывал сделать США столь же уязвимыми для ядерного удара, каким стал Советский Союз после размещения американских ракет в Турции. Получение сведений о размещении советских ракет на «красном острове» вызвало панику в США. Противостояние достигло своего пика 27 — 28 октября 1962 г. Мир был на грани войны, однако благоразумие восторжествовало: СССР вывез ядерные ракеты с острова в ответ на обещания президента США Дж. Кеннеди не вторгаться на Кубу и убрать ракеты из Турции.

Война во Вьетнаме. США оказывали помощь Южному Вьетнаму, однако режим, установившийся там, оказался под угрозой краха. На территории Южного Вьетнама развернулось партизанское движение, поддерживаемое Демократической Республикой Вьетнам (ДРВ, Северный Вьетнам), Китаем и СССР. В 1964 г. США, используя в качестве предлога собственную провокацию, начали массированные бомбардировки Северного Вьетнама, а в 1965 г. высадили войска в Южном Вьетнаме.

Вскоре эти войска оказались втянуты в ожесточенные боевые действия с партизанами. США применяли тактику «выжженной земли», осуществляли массовые расправы с мирными жителями, но движение сопротивления ширилось. Американцы и их местные подручные несли все большие потери. Столь же безуспешно американские войска действовали в Лаосе и Камбодже. Протесты против войны во всем мире, в том числе в самих США, наряду с военными неудачами заставили американцев пойти на мирные переговоры. В 1973 г. американские войска были выведены из Вьетнама. В 1975 г. партизаны взяли его столицу — г. Сайгон. Появилось новое государство — **Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ).**

Война в Афганистане. В апреле 1978 г. в Афганистане произошёл военный переворот, осуществленный приверженцами левых взглядов. Новое руководство страны заключило договор с Советским Союзом и неоднократно просило его о военной помощи. СССР снабжал Афганистан оружием и боевой техникой. Гражданская война между сторонниками и противниками нового режима в Афганистане все сильнее разгоралась. В декабре 1979 г. СССР принял решение о вводе в страну *ограниченного контингента войск*. Присутствие советских войск в Афганистане было расценено западными державами как агрессия, хотя СССР действовал в рамках соглашения с руководством страны и ввел войска по его просьбе. По сути, советские войска оказались втянутыми в гражданскую войну в Афганистане. Вывод советских войск из Афганистана был осуществлен в феврале 1989 г.

Ближневосточный конфликт. Особое место в международных отношениях занимает конфликт на Ближнем Востоке между государством Израиль и его арабскими соседями.

Международные еврейские (сионистские) организации выбрали территорию Палестины в качестве центра для евреев всего мира еще в начале XX в. В ноябре 1947 г. ООН приняла решение о создании на территории Палестины двух государств: арабского и еврейского. Иерусалим выделялся в самостоятельную единицу. 14 мая 1948 г. было провозглашено **Государство Израиль**, а 15 мая Арабский легион, находившийся в Иордании, выступил против израильтян. Началась первая арабо-израильская война. В Палестину ввели войска Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия, Йемен, Ирак. Война закончилась в 1949 г. Израиль оккупировал более половины территории, предназначенной для арабского государства, и западную часть Иерусалима. Восточную его часть и западный берег реки Иордан получила Иордания, Египту достался сектор Газа. Общее число арабских беженцев превысило 900 тыс. человек.

С тех пор противостояние евреев и арабов в Палестине остается одной из острейших проблем. Сионисты призывали евреев всего мира переселяться в Израиль, на «историческую родину». Для их размещения на арабских территориях создавались еврейские поселения. Влиятельные силы в Израиле мечтают о создании «Великого Израиля» от Нила до Евфрата (символически эта идея отражена в государственном флаге Израиля). Союзником Израиля стали США и другие западные страны, СССР подержал арабов.

В 1956 г. объявленная президентом Египта Г. А. Насером национализация Суэцкого канала ударила по интересам Великобритании и Франции (Насер поддерживал антифранцузское восстание в Алжире). Началась тройственная англо-франко-израильская агрессия против Египта. 29 октября 1956 г. израильская армия перешла египетскую границу, а в зоне канала высадились англичане и французы. Силы были неравны, готовилось наступление на Каир. Лишь после угрозы СССР применить силу против агрессоров в ноябре 1956 г. военные действия были прекращены, а войска интервентов покинули Египет.

5 июня 1967 г. Израиль начал военные действия против арабских государств в ответ на деятельность **Организации освобождения Палестины (ООП)** во главе с **Ясиром Арафатом**, созданной в 1964 г. с целью борьбы за образование в Палестине арабского государства и ликвидацию Израиля. Израильские войска быстро продвигались вглубь Египта, Сирии, Иордании. Протесты против агрессии, охватившие весь мир, и усилия СССР заставили Израиль уже 10 июня остановить военные действия. В ходе шестидневной войны Израиль оккупировал сектор Газа, Синайский полуостров, западный берег реки Иордан, восточную часть Иерусалима, Голанские высоты на сирийской территории.

В 1973 г. началась новая война. Арабские войска действовали более удачно, Египту удалось освободить часть Синайского полуострова. В 1970 и 1982 — 1991 гг. израильские войска вторглись на территорию Ливана для борьбы с находившимися там палестинскими беженцами. Часть территории Ливана оказалась под контролем Израиля. Лишь в начале XXI в. израильские войска покинули Ливан, однако провокации против этой страны продолжались.

Все попытки ООН и ведущих мировых держав добиться прекращения конфликта долгое время были безуспешны. Только в 1978 — 1979 гг. при посредничестве США удалось подписать в **Кемп-Дэвиде** мирный договор между Египтом и Израилем. Израиль выводил войска с Синайского полуострова, но палестинская проблема не решалась. С 1987 г. на оккупированных территориях Палестины началась **интифада** — восстание палестинцев. В 1988 г. было объявлено о создании Государства Палестина. Попыткой разрешить конфликт стала договоренность между лидерами Израиля и ООП в середине 90-х гг. о создании **Палестинской автономии** на части оккупированных территорий. Однако Палестинская автономия находилась в полной зависимости от Израиля, а на ее территории оставались еврейские поселения.

Ситуация обострилась в конце XX — начале XXI в., когда началась *вторая интифада*. Израиль был вынужден вывести свои войска и переселенцев из сектора Газа. Но взаимные обстрелы территории Израйля и Палестинской автономии, террористические акты продолжались. Летом 2006 г. шла война между Израилем и ливанской организацией «Хесболла». В конце 2008 г. — начале 2009 г. израильские войска нанесли удар по сектору Газа, где у власти находилось радикальное движение Хамас. Военные действия привели к гибели сотен палестинцев.

Разрядка. С середины 50-х гг. СССР неоднократно выступал с инициативами всеобщего и полного разоружения. Важнейшие шаги по смягчению международной обстановки были сделаны в 70-е гг. В США и в СССР росло понимание, что дальнейшая гонка вооружений становится бессмысленной, что военные расходы подрывают экономику. Улучшение отношений между СССР и Западом получило название *разрядки*.

Существенной вехой на пути разрядки стала нормализация отношений СССР с ФРГ. Важным пунктом договора между ними было признание западных границ Польши и границы между ГДР и ФРГ (1970). Во время визита в СССР в мае 1972 г. президента США Р. Никсона были подписаны соглашения об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Новый Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) был подписан в 1979 г. Договоры предусматривали взаимное сокращение численности баллистических ракет.

30 июля — 1 августа 1975 г. в Хельсинки состоялся заключительный этап *Совещания по безопасности и сотрудничеству* глав 33 европейских стран, США и Канады. Его итогом стал **Заключительный акт**, в котором были зафиксированы принципы нерушимости границ в Европе, уважения независимости и суверенитета, территориальной целостности государств, отказ от применения силы и угрозы ее применения.

В конце 70-х гг. снизилась напряженность в Азии. Прекратили свое существование блоки СЕАТО и СЕНТО. Однако ввод советских войск в Афганистан, конфликты в других частях света в начале 80-х гг. вновь привели к усилению гонки вооружений и росту напряженности.

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Перестройка, начавшаяся в СССР в 1985 г., очень скоро стала оказывать существенное влияние на международные отношения.

Глава Советского Союза **М.С.Горбачев** выдвинул идею **нового политического мышления** в международных отношениях. Он заявлял, что главной является проблема выживания человечества и ее решению должна быть подчинена вся внешнеполитическая деятельность. Решающую роль сыграли встречи и переговоры на высшем уровне между М.С.Горбачевым и президентами США: сначала Р.Рейганом, а затем Дж.Бушем-старшим. Они привели к подписанию двусторонних договоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987 г.) и об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) в 1991 г.

На нормализации международных отношений благоприятно сказалось и завершение вывода советских войск из Афганистана.

После распада СССР Россия продолжила политику дружественных отношений с США и другими ведущими западными государствами. Был заключен ряд важных договоров по дальнейшему разоружению и сотрудничеству (например, договоры по СНВ-2 и СНВ-3). Резко снизилась угроза новой войны с использованием оружия массового поражения. Вместе с тем советско-американские соглашения времен перестройки и позднейшие российско-американские соглашения содержали немало односторонних уступок со стороны СССР и России.

С 90-х гг. в мире осталась только одна сверхдержава — США. Вместо биполярного мира времен «холодной войны» возник **однополярный мир**. США взяли курс на наращивание своего вооружения, в том числе и новейшего. В 2001 г. США вышли из Договора по ПРО 1972 г., а в 2007 г. объявили о размещении систем ПРО, фактически направленных против России, в Чехии и Польше.

В 2008 г. проамериканский режим, установленный в Грузии, совершил масштабное нападение на Южную Осетию — одно из непризнанных государственных образований на территории бывшего СССР. Агрессия была отражена российскими войсками и местными ополченцами. После этого Российская Федерация признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Серьезные перемены произошли на рубеже 80—90-х гг. в Европе. В 1991 г. были ликвидированы СЭВ и ОВД. В сентябре 1990 г. представителями ГДР, ФРГ, Великобритании, СССР, США и Франции был подписан договор по урегулированию германского вопроса и объединению Германии. СССР вывел из Германии свои войска и согласился на вхождение объединенного

германского государства в НАТО. В 1999 г. в НАТО вступили Польша, Венгрия и Чехия, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Литва, Латвия и Эстония, в 2009 г. — Албания и Хорватия. В 2009 г. в военную организацию НАТО вернулась Франция.

Целью НАТО провозглашается обеспечение коллективной безопасности ее членов в европейско-атлантическом регионе. Нападение на одну из стран НАТО трактуется как нападение на союз в целом. НАТО открыт для вступления новых членов, способных развивать принципы договора и вносить свой вклад в коллективную безопасность. Среди направлений деятельности НАТО: развитие международного сотрудничества и предотвращение конфликтов между ее членами и членами-партнерами, защита ценностей демократии, свободы личности, экономики свободного предпринимательства и верховенства закона.

Высшим политическим органом НАТО является *Североатлантический совет (Совет НАТО)*, который состоит из представителей всех государств-членов и проводит свои заседания под председательством Генерального секретаря НАТО. Североатлантический совет может организовывать встречи на уровне министров иностранных дел и глав государств и правительств. Решения совета принимаются единогласно. В период между сессиями функции Совета НАТО выполняет Постоянный совет НАТО, куда входят представители всех стран — участниц блока в ранге послов.

Высшим военно-политическим органом НАТО является *Комитет военного планирования*, который дважды в год собирается на свои сессии на уровне министров обороны. В период между сессиями функции Комитета военного планирования осуществляет Постоянный комитет военного планирования, в состав которого входят представители всех стран — участниц блока в ранге послов.

Высший военный орган НАТО — *Военный комитет*, состоящий из начальников генеральных штабов стран — членов НАТО. Военный комитет имеет в своем подчинении командования двух зон: Европы и Атлантики. Главное командование в Европе возглавляет верховный главнокомандующий (всегда американский генерал).

В рамках НАТО существует ряд программ, среди них важнейшая — *«Партнерство во имя мира»*. В Совет евроатлантического партнерства (СЕАП) входят 46 стран, в том числе Украина и Россия.

В условиях сокращения угрозы глобальной войны усилились локальные конфликты в Европе и на постсоветском пространстве. Происходили вооруженные конфликты между Арменией и Азербайджаном, в Приднестровье, Таджикистане, Грузии, на Северном Кавказе. Особенно кровопролитными оказались события в бывшей Югославии. Процессы становления самостоятельных государств в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии сопровождались войнами, массовыми этническими чистками, потоками беженцев. НАТО с 1993 г. активно вмешивался в дела этих государств на стороне антисербских сил. В 1999 г. НАТО во главе с США без санкции ООН совершил открытую агрессию против Югославии, начав бомбардировки этой страны.

Еще один очаг напряженности продолжает существовать на Ближнем Востоке. Обстановка здесь особенно обострилась в связи с выступлениями в ряде стран с конца 2010 г. («Арабская весна»). В 2011 г. войска НАТО совершили нападение на Ливию. Непокойным регионом является Ирак. Сложными остаются отношения между Индией и Пакистаном. В Африке периодически вспыхивают межгосударственные и гражданские войны, сопровождающиеся массовым истреблением населения.

Сохраняется напряженность в ряде регионов бывшего СССР. Здесь до сих пор существуют непризнанные государственные образования — Приднестровская Республика, Нагорный Карабах.

С 2001 г. США провозгласили своей главной целью борьбу с международным терроризмом. Помимо Ирака американские войска вторглись в Афганистан, где при помощи местных сил был свергнут режим талибов. Это привело к многократному росту производства наркотиков, которые широким потоком хлынули в страны бывшего СССР и Европы.

В самом Афганистане боевые действия между талибами и оккупационной армией все более усиливаются. США угрожают применить военную силу против Северной Кореи, Ирана, Сирии, других стран. Все это стало возможным из-за складывания однопольярного мира, где господствуют Соединенные Штаты. Однако очевидно, что даже такое могущественное государство, как США, не сможет решить глобальные мировые проблемы.

Подобным положением недовольны другие постоянно растущие центры силы — Европейский союз, Китай, Индия. Они, как и Россия, выступают за создание *многополярного мира*, за расширение роли ООН.

39. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения

Акты международного права. Система современного международного права сложилась после Второй мировой войны и принятия Устава ООН в 1945 г. Главными источниками международного права являются международные договоры и международные обычаи. В международном праве выделяют три основных направления: международное публичное право, международное частное право и наднациональное право. **Международное публичное право** регулирует отношения между государствами и созданными ими международными организациями. Например, международное воздушное право регулирует взаимоотношения государств в сфере авиационного сообщения, международное морское право касается режима прибрежных вод, плавания торговых и военных судов. Особые международные договоры регулируют экономические связи между странами, вопросы защиты окружающей среды, борьбу с преступностью, вопросы защиты прав и основных свобод человека и т. д. **Международное частное право** регулирует правоотношения, выходящие за рамки одного государства. **Наднациональное право** возникает в том случае, если государства делегируют часть своих прав наднациональным органам (к примеру, это ярко проявляется в деятельности Европейского союза).

Особую роль в современном мире играют международные правовые и законодательные акты, посвященные вопросам прав человека. Права и свободы человека и гражданина ныне перестали быть внутренним делом государства. Так, в Конституции Российской Федерации говорится: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Большинство международных правовых актов по правам и свободам человека содержат следующие положения:

- человеческая жизнь, права и свободы личности объявляются высшим достоянием, соблюдение, признание, защита которого являются обязанностью любого государства;

- каждый человек в случае нарушения его прав и свобод имеет право на судебную защиту с полным, всесторонним, объективным исследованием обстоятельств дела и на справедливое, компетентное, беспристрастное судебное разбирательство;

- каждому человеку предоставляются гражданские права: право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, право на имущество, собственность и их защиту, право на свободное передвижение, право на определение национальной принадлежности, право на защиту частной информации о личности и на защиту от вмешательства в семейную и личную жизнь;

- каждый человек имеет право на труд;

- каждый человек имеет культурные права и право на свободное творчество;

- каждый человек имеет право на чистую, «здоровую» окружающую среду;

- всем гражданам предоставляются основные политические свободы и т. д.

Всеобщая Декларация прав человека. Всеобщая Декларация прав человека была принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. Декларация определяет базовые права человека. Сфера действия Всеобщей Декларации — все государства, признавшие ее правовые положения частью своей правовой системы.

Декларация объявляет всех людей свободными и равными от рождения в достоинствах и правах, независимо от пола, расы, цвета кожи, политических или иных убеждений, имущественного, социального, национального или сословного происхожде-

ния. Это признание равных прав и свобод не зависит от статуса государства или страны, на территории которой индивид проживает. Рабство, работорговля и любое подневольное состояние запрещено. Признается правосубъектность любого человека независимо от его местонахождения. Подтверждается принцип презумпции невиновности, а также право на гласное судебное разбирательство. Провозглашается право любого человека на гражданство, свободу передвижения и выбора местожительства. Человек волен покинуть свою страну и возвращаться в нее, искать убежище от преследования. Устанавливается право на образование, культурную жизнь, участие в научном прогрессе, пользование его благами.

В Декларации также закрепляется право на свободу мыслей, совести, религии, утверждается право на свободу убеждений, а также на их выражение. Предоставляется право на участие в управлении страной лично либо через представителей. Устанавливается право равного доступа к государственной службе в собственной стране, право на труд и на свободный выбор работы и равную за нее оплату, право на вхождение в профсоюз. Декларируется и право каждого на достойный жизненный уровень, ряд социальных благ, устанавливается равноправие для детей, родившихся в браке и вне брака.

В статье 29 Всеобщей Декларации прав человека записаны и обязанности человека перед обществом. Они регламентируются только в законодательном порядке и исключительно в целях обеспечения личных прав и свобод окружающих, а также для сохранения требований общественного порядка и морали.

Международный пакт о гражданских и политических правах. Международный пакт о гражданских и политических правах был принят ООН в 1966 г. и вступил в силу в 1976 г. Он содержит нормы-принципы, обязательные к исполнению для всех государств, признавших Пакт. Ряд статей Пакта повторяют и развивают положения Всеобщей Декларации прав человека. В статье 1 объявляется всеобщее право народов на самоопределение и свободный выбор политического статуса народа, социального, экономического и культурного развития. Для достижения этого провозглашается свободное распоряжение народа своими природными ресурсами и естественными богатствами. Ни один народ не может быть лишен принадлежащих ему природных ресурсов и естественных богатств.

Страны-участники декларируют уважение к правам и свободам личности независимо от пола, языка, расы, религиозных и

иных убеждений, сословного и имущественного положения. Страны, признающие принципы этого документа, должны принимать все меры к правовой защите лиц, ограниченных в перечисленных правах или свободах.

Пакт подтверждает право человека на жизнь и устанавливает наказание в виде смертной казни как экстраординарное явление. Каждый приговоренный к казни имеет право просить о помиловании или о смягчении приговора. Запрещено выносить приговор о смертной казни в отношении несовершеннолетних и приводить в исполнение в отношении беременных женщин. Также запрещены пытки, иные физические истязания или действия, унижающие человеческое достоинство.

Пакт устанавливает процессуальные принципы в отношении арестованных, в частности право на компенсацию в случае незаконного ареста, оговаривает сроки содержания под стражей и судебного рассмотрения дела. Подчеркивается необходимость гуманного отношения к арестованным, уважения их чести и достоинства со стороны органов, совершивших арест. Для исправительной системы обязательным является установление режима, способствующего перевоспитанию и исправлению заключенных, при этом несовершеннолетние должны содержаться отдельно от совершеннолетних.

В документе декларируются право человека на собственное мнение и беспрепятственное его выражение, запрещаются все формы пропаганды войны, любые виды расовой, религиозной, национальной ненависти, подстрекательство к дискриминации, насилию, вражде, к розни и т. д. Отдельная статья признает право на мирные собрания без ограничений, кроме специально оговоренных ситуаций. Также признается право на вступление в любые негосударственные союзы, ассоциации, профсоюзы.

Подтверждается всеобщее равенство детей, их право на гражданство, гарантируется их защита со стороны государства. Устанавливается обязательность регистрации новорожденных, присвоения им имени.

Специальная статья Пакта содержит перечень основных политических прав: голосовать и быть избранным на основе всеобщего и равного голосования, когда обеспечено свободное волеизъявление сограждан; быть допущенным к государственной службе в своей стране; участвовать в ведении государственных дел.

Согласно Пакту государства-участники ежегодно должны предоставлять Генеральному секретарю ООН доклады о прогрессе,

достигнутом в области прав человека, и о мерах, принятых по исправлению несоответствий в этой сфере.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Этот международный документ принят ООН в 1966 г. и вступил в силу в 1976 г. Данный Пакт детализирует права человека и гражданина в сферах правовых отношений государство — общество — личность.

В начале Пакта еще раз подтверждается право народов на самоопределение, на свободу установления собственного статуса, на пользование собственными природными ресурсами и естественными богатствами. Государства обязаны максимально реализовывать все имеющиеся возможности, принимать все меры, вплоть до законодательных, к полному осуществлению этих прав. Устанавливается право каждого на свободный труд, который признается способом зарабатывать себе на жизнь; право каждого трудящегося на благоприятные условия трудовой деятельности: вознаграждение за труд должно обеспечивать как минимум удовлетворительное существование для работников и их семей; справедливую равную заработную плату для мужчин и женщин; одинаковую для всех возможность продвижения по службе исключительно на основании квалификации и трудового стажа; создание условий работы, отвечающих требованиям гигиены и безопасности; предоставление оплачиваемого периодического отпуска; разумное ограничение рабочего дня, вознаграждение за работу в праздники.

Государствам надлежит предоставить человеку права на свободное вступление в профсоюзы для защиты своих интересов или на создание таковых. Профсоюзы могут образовывать конфедерации или национальные федерации, основанные на международном праве. Обеспечивается право на забастовки в соответствии с законодательством. Устанавливается право каждого на социальное обеспечение, в том числе на социальное страхование.

Семья согласно Пакту признана основной и естественной ячейкой общества, ей предоставляются самая широкая защита, охрана и помощь. Гарантируется защита детей и подростков от каких-либо видов дискриминации. Применение их труда во вредных производствах считается уголовно наказуемым деянием.

Признается право каждого на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, на образование, направленное на всестороннее и полное развитие личности, на свободу родителей или опекунов выбирать для своих детей образо-

вательные учреждения. Начальное образование должно быть бесплатным.

Пакт обязывает государства-участников уважать свободу, необходимую для творческих исследований и научных изысканий, а также поощрять все виды сотрудничества и международные контакты в культурной и научной областях.

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Помимо правовых норм мирового значения существуют и региональные законодательные акты, защищающие права человека. Среди них одним из наиболее важных является Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Этот международный договор подписан в Риме в 1950 г. и вступил в силу в 1953 г. Главное отличие Конвенции от других международных договоров в области прав человека состоит в создании реально действующего механизма защиты прав человека — Европейского Суда по правам человека, рассматривающего жалобы граждан всех государств на нарушения Конвенции. Приняли Конвенцию государства — члены Совета Европы. Новые государства — члены Совета Европы согласно Конвенции должны подписать ее при вступлении в Совет Европы. Россия подписала Конвенцию в 1996 г., а ратифицировала в 1998 г.

В Конвенции декларируется приверженность принципам Всеобщей Декларации прав человека, а также провозглашается дальнейшая деятельность государств, нацеленная на установление, утверждение и реализацию прав человека и основных свобод. Текст Конвенции можно разделить на две части: перечень защищаемых прав и порядок деятельности Европейского Суда.

В первых статьях Конвенции подтверждается, что право человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность охраняется законом, подчеркивается, что никто не может быть лишен такого права, иначе как по приговору суда в соответствии с процессуальными нормами, предусмотренными законодательством. пытки, действия, унижающие человеческое достоинство, как и рабство, запрещены. В Конвенции объявляются все основные общепризнанные гражданские и политические свободы для человека.

Страны — участники Конвенции создали Европейскую Комиссию по правам человека и Европейский Суд по правам человека. В 1998 г. Европейская Комиссия по правам человека была объединена с Европейским Судом по правам человека в единый орган.

Европейский Суд по правам человека состоит из судей, число которых равно количеству членов Совета Европы, т. е. по одному человеку от каждого государства. Этих судей избирают в Парламентской ассамблее Совета Европы сроком на 9 лет. Сферой юрисдикции Суда являются все отношения, касающиеся применения и толкования Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Для рассмотрения дела образуются камеры из 9 судей. Рассмотрение начинается только после того, как установлена невозможность разрешения проблемы мирным путем, без вмешательства Суда. Решения Суда всегда мотивированы, окончательны. Любой судья имеет право на собственное мнение. Надзор за исполнением судебного решения возлагается на Кабинет министров. Европейский Суд по правам человека расположен в Страсбурге, во Дворце прав человека.

Первоначально жалобы, поданные индивидуальными заявителями или государствами — участниками Конвенции, предварительного рассматривались в Европейской Комиссии по правам человека, которая решала вопрос об их приемлемости и при положительном решении передавала дело в Европейский Суд для принятия окончательного, имеющего обязательную силу решения. Если дело не передавалось в Суд, оно решалось Комитетом министров. С 1994 г. заявителям было предоставлено право самим передавать свои дела в Суд по жалобам, признанным Комиссией приемлемыми. Суд начал свою деятельность в 1959 г. К концу 1998 г., когда он был реформирован, он принял решения по 837 делам. После реформы Суда его активность повысилась. К началу 2010 г. вынесено более 12 тыс. решений, из них в 10 тыс. решений указано на нарушение Конвенции или ее протоколов.

В Европейский Суд по правам человека обращаются с жалобами на нарушение прав, декларированных в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ее протоколах. Жалоба должна быть подана не позднее чем через 6 месяцев после окончательного рассмотрения вопроса компетентным государственным органом.

Жаловаться можно только на те нарушения, которые имели место после даты ратификации Конвенции государством. Заявителем должны быть исчерпаны все средства защиты своего права внутри своего государства, и он должен пройти все суды в своем государстве. Для России исчерпанием внутренних средств правовой защиты считается прохождение заявителем первой и кассационной инстанций. Надзорная инстанция не признается эффективным средством правовой защиты, так как заявитель не обладает правом самостоятельно инициировать процедуру судебного разбирательства по своему делу, а может только просить об этом уполномоченное лицо. Жалобы должны касаться событий, за которые несет ответственность государственная власть. Жалобы против частных лиц и организаций к рассмотрению не принимаются.

40. Наука и культура в современном мире

Развитие науки и техники. Основой развития экономики передовых стран мира во второй половине XX — начале XXI в. являлись достижения в сфере науки. Исследования в области физики, химии, биологии способствовали кардинальному изменению многих сторон промышленного и сельскохозяйственного производства, дали толчок к дальнейшему развитию транспорта. Так, овладение секретом атома привело к рождению атомной энергетики. Огромный рывок вперед совершила радиоэлектроника, что стало основой массового производства радиоаппаратуры, телевизоров, средств связи. Достижения в генетике позвол или получать новые сорта сельскохозяйственных растений, повысить эффективность животноводства.

В 70-е гг. начался новый этап научно-технической революции. Наука сливается с производством, превращаясь в непосредственную производительную силу. Характерная черта данного этапа — резкое сокращение сроков между научным открытием и его внедрением в производство. Своеобразный символ этого времени — персональный компьютер, с последних десятилетий XX в. ставший в развитых странах неотъемлемой частью как производства, так и частной жизни.

Возникновение *Интернета* сделало общедоступным огромное количество информации. Микропроцессоры начали широко применяться для автоматизации производства, в бытовых приборах. Огромные перемены произошли в средствах связи (факсы, пейджеры, мобильные телефоны).

Ярчайшие достижения науки второй половины XX в. связаны с *освоением космоса*. Запуск СССР в 1957 г. искусственного спутника Земли и полет в 1961 г. Юрия Гагарина дали толчок к советско-американской гонке в исследовании космического пространства. Достижениями этой гонки стали: выход человека в открытый космос, стыковка космических аппаратов, мягкие посадки искусственных спутников на Луне, Венере и Марсе, создание орбитальных космических станций и многоразовых космических кораблей и т. д. Американцы объявили о полетах своих астронавтов на Луну. После распада СССР интенсивность космических исследований заметно снизилась, однако они продолжают. Так, началось создание международной космической станции с участием США, Россия, стран ЕС и Азии.

Новые черты культуры. В 40 — 50-е гг. главной темой искусства была Вторая мировая война. Ее событиям посвящены памятники и монументы, литературные произведения, фильмы, музыка, живопись. Во Франции к теме войны обращались писатели Л. Арагон, П. Элюар, А. Лану. В Германии главной стала тема преодоления нацистского прошлого («расчет с прошлым»). В ГДР вышли такие романы, как «Пляска смерти» Б. Келлермана, «Мертвые остаются молодыми» А. Зегерс. В ФРГ с огромной силой эти проблемы были подняты в произведениях Г. Бёлля («Где ты был, Адам?»). Об этом же писали немецкие авторы, жившие в годы войны в эмиграции (Т. Манн, Э. М. Ремарк). Роман Э. Ремарка «Время жить, время умирать» ставил острейшую для ФРГ проблему ответственности не только нацистов, но и всех немцев за преступную войну против Советского Союза.

Все эти произведения относятся к реалистическому направлению. Черты реализма ярко проявились в творчестве американских писателей того времени: У. Фолкнера, Э. Хемингуэя.

В кинематографе огромную известность получают итальянские фильмы, созданные в рамках *неореализма*. Первым из них стал фильм Р. Росселини «Рим — открытый город» об участниках движения Сопротивления. В 60 — 70-х гг. в Италии снималось немало фильмов, обращенных к острой социальной и политической тематике. В них ставились проблемы власти и справедливости, свободы и анархии.

Все более известным в мире становится кино азиатских стран. Прорыв здесь был совершен в 60-е гг. японским режиссером А. Кurosавой («Расёмон», «Ран» и др.).

Важнейшую роль в кинематографе играли США. Многие выдающиеся американские фильмы были посвящены войне во Вьетнаме («Возвращение домой» Х. Эшби, «Апокалипсис сегодня» Ф. Копполы, «Взвод» О. Стоуна). Однако преобладали все же фильмы развлекательных жанров — вестерны, боевики, детективы, триллеры, фантастические фильмы, мелодрамы, комедии. Классическими среди них стали «Звездные войны» Дж. Лукаса, «Крестный отец» Ф. Копполы, «Терминатор» и «Титаник» Дж. Камерона и др. В некоторых развлекательных фильмах затрагиваются острейшие проблемы американского общества и дается их критическая оценка (трилогия «Матрица» братьев Л. и Э. Вачовски, «Бойцовский клуб» Д. Финчера и др.).

Популярными в искусстве остаются различные *модернистские направления*. В 40 — 50-е гг. французские писатели Ж. П. Сартр и А. Камю стали пропагандистами *экзистенциализма*. Они проповедовали идеи абсурдности окружающего мира, внутренней свободы человека как возможности сделать выбор перед лицом судьбы, его права быть единственным судьей своих поступков. В основе серии романов Сартра «Дороги свободы» лежит конфликт между требованиями общества и убеждениями героев. В романе Камю «Чума» ставится проблема выполнения общественного долга в условиях бедствий.

С 50-х гг. известность получают *авангардистские течения*, связанные с понятием «абсурд». Создаются произведения, в которых отсутствует сюжет, рассказывается о бессвязных ощущениях и переживаниях героев. Появляется *театр абсурда*. В 1953 г. С. Беккет поставил в Париже пьесу «В ожидании Годо», ставшую классикой театра абсурда. В этом же направлении творил известный румынский драматург Э. Ионеско. Героем абсур-

дистских пьес являлся «маленький человек» с его беспомощностью перед судьбой, паническими настроениями.

Большим успехом с 60-х гг. пользовались произведения писателей и поэтов Латинской Америки (Х.Л. Борхес, Х. Кортасар, Г.Г. Маркес и др.).

Заметное место в литературе занял *жанр фэнтези*, в котором авторы помещают своих героев в придуманный мир. Среди таких произведений особо следует выделить серию романов «Властелин колец» англичанина Дж. Толкиена, а также появившиеся на рубеже XX — XXI вв. романы Дж. Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Потере.

Модернистские и авангардистские направления господствовали и в изобразительном искусстве. Популярным в 40 — 60-е гг. был абстрактный экспрессионизм (Дж. Поллок).

Примерно в 60-е гг. в культуре начался новый этап, названный *постмодернизмом*. В отличие от модернизма, который следовал определенным эстетическим нормам и стандартам, постмодернизм основан на смешении разных стилей, художественных форм и приемов, реальности и вымысла.

В 60 — 70-е гг. возник *поп-арт* (популярное искусство). В этом направлении любая вещь может стать предметом искусства. Художник не создает свое произведение, а собирает, составляет, конструирует нечто из различных материалов. Это нечто объявляется «фактом искусства».

Поп-арт, наиболее ярко проявившийся в изобразительном искусстве, в музыке привел к возникновению *рок-н-ролла*. Классиками рок-н-ролла 60-х гг. стали американский певец Элвис Пресли, английские группы «Битлз» и «Роллинг Стоунз». Позже появилось множество других музыкальных направлений. Огромная индустрия шоу-бизнеса охватила весь мир.

В целом для культуры второй половины XX в. характерен процесс глобализации. Единые эстетические вкусы, стандарты, стереотипы начинают господствовать в культуре разных стран и народов.

41. Религия в современном мире

Влияние религии в современном мире. В конце XIX — начале XX в. в большинстве христианских стран произошло отделение Церкви от государства и школы от Церкви. Эта тенденция затронула и ряд мусульманских стран, например Турцию после Кемалийской революции 1918 — 1923 гг.

Первую половину XX в. считают самым безрелигиозным периодом в истории человечества. Отход от религии принял тогда массовый характер. На это влияли как рост образованности широких слоев населения, так и распространение идеологий, нацеленных на достижение счастья в земной жизни (социалистические учения, нацизм и т. д.).

Ужасы Второй мировой войны привели к усилению религиозных настроений.

Новый виток безразличия к религии пришелся на 1960 — 1970-е гг., когда люди во многих странах мира начали требовать обновления и свободы.

С конца XX в. влияние религии вновь усиливается. В ходе преобразований в странах Восточной Европы и бывшего СССР были сняты все ограничения, связанные с господством коммунистической идеологии, и власти многих стран предприняли меры к распространению религиозности. Обострение социально-экономических проблем также способствовало увеличению интереса к религии подавляющего большинства жителей этих стран. В целом рост численности верующих наблюдается всюду. Во многом это связано с процессами глобализации, которые обострили необходимость самоопределения человека в быстроменяющемся мире. Ведь в этом самоопределении главное значение часто имеет именно религиозная принадлежность людей.

Подсчет численности приверженцев различных религий чрезвычайно затруднителен. Если относить к верующим только тех, кто выполняет все предписанные религией обряды, их окажется не слишком много, особенно христиан. Еще сложнее будет определить число верующих, если причислять к ним лишь тех, кто искренне следует всем религиозным заповедям (известно, что под

прикрытием религиозных лозунгов творились и творятся многие преступления). Немалое число людей считают себя верующими, но не относят себя к какой-либо религии. Однако статистические исследования религиозности большей частью основаны на самоидентификации людей.

По данным на конец первого десятилетия XXI в., христиан в мире от 1,5 до 2 млрд человек (от 400 до 550 млн в Европе, около 380 млн в Латинской Америке, 180—250 млн в Северной Америке, около 300 млн в Азии, 300—400 млн в Африке). Из них: католиков около 1,1 млрд, протестантов около 400 млн, православных от 240 до 300 млн, приверженцев древневосточных церквей от 70 до 80 млн человек. Мусульман в мире насчитывают от 1,2 до 1,5 млрд человек, из них 90 % сунниты. Ислам считается самой быстрорастущей религией. Индуизм исповедуют более 900 млн человек, в основном проживающие в Индии или выходцы из нее. Данные о численности буддистов в мире очень различны — от 200 до 500 млн человек — в зависимости от методов подсчета.

Наиболее влиятельными религиями остаются христианство и ислам.

Католическая церковь. С 60-х гг. в католической церкви начались проводиться реформы, которые во многом изменили ее облик. Инициаторами реформ стали папы римские Иоанн XXIII и Павел VI. Второй Ватиканский собор (1962—1965) высказался в поддержку прав трудящихся, осудил социальное неравенство, призвал к социальным преобразованиям. Были отменены инквизиция и отлучения от церкви, ликвидирован список запрещенных книг, признавалась важность религиозной свободы и науки.

После избрания папой первого в истории славянина Иоанна Павла II (1978—2005) реформы в католической церкви продолжались. Были пересмотрены многие устаревшие нормы и принципы христианства. Так, было объявлено, что религия и наука не противостоят друг другу. Католическая церковь принесла извинения за все свои преступления, включая деятельность инквизиции. Папа заявил, что главным направлением политики должно стать преодоление бедности. Католическая церковь призвала к мирному разрешению региональных конфликтов, борьбе за мир и разоружение. Церковь содействовала и переменам в странах Восточной Европы.

Еще одним важным направлением деятельности современной католической церкви стало участие в движении *экуменизма*,

направленном на достижение единства всех христиан. Этот курс был провозглашен еще Вторым Ватиканским собором. В 1965 г. было отменено решение 1054 г. об отлучении константинопольского патриарха, ознаменовавшее окончательный раскол христианской церкви. Константинопольский патриарх в ответ отменил анафему представителей католической церкви. Иоанн Павел II называл главной целью экуменизма «обретение единства при многообразии». При нем постоянными стали встречи, совместные молитвы священнослужителей католиков, протестантов, православных.

Вместе с тем католическая церковь не отказалась от догмата о первенстве папы римского и римской церкви. Это препятствует развитию диалога между Ватиканом и рядом православных церквей, прежде всего Русской православной церковью. Еще одним из препятствий является агрессивная политика Грекокатолической (униатской) церкви на Украине, выразившаяся в захватах православных храмов и нападениях на православных священников.

Влиятельным течением в католической церкви стала так называемая **«теология освобождения»**. С 1960-х гг. многие деятели церкви в латиноамериканских странах включились в активную борьбу против существующих там порядков, которые, по их мнению, полностью противоречат христианству. Иисуса Христа они считают не только утешителем, но и освободителем угнетенных людей. Нередко это учение принимает формы христианского социализма. Например, известная католическая подвижница Мать Тереза заявляла: «Я считаю учение Христа глубоко революционным и абсолютно соответствующим делу социализма. Оно не противоречит даже марксизму-ленинизму». Многие священники в Латинской Америке принимали участие в борьбе с реакционными режимами. В частности, архиепископ Сальвадора Оскар Ромеро был убит в 1980 г. за разоблачение властей своей страны. Некоторые священники работали в составе левых правительств. Несмотря на борьбу с «теологией освобождения» папы Иоанна Павла II, она сохраняет значительное влияние и поныне. Одним из ее сторонников является президент Венесуэлы Уго Чавес.

Православная церковь. Православная церковь в XX в. пережила немало потрясений. Особенно большие испытания выпали на долю Русской православной церкви. После революции 1917 г. новая власть, одной из основ идеологии которой был атеизм, сделала борьбу с религией, прежде всего с православием, одним

из важных направлений своей политики. Был провозглашен лозунг «Борьба с религией — борьба за социализм». В годы Гражданской войны священнослужители, ставшие сторонниками белых, были убиты. Избранный на церковном соборе 1917 — 1918 гг. патриарх Тихон неоднократно подвергался домашнему аресту и тюремному заключению. В 1922 г. советское правительство в целях закупки продовольствия для голодающих объявило об изъятии церковных ценностей. Эти мероприятия сопровождались столкновениями властей с верующими, арестами, судами над теми, кто сопротивлялся действиям большевиков. Репрессии против священнослужителей, активных верующих продолжались все 20 — 30-е гг. Разворачивались кампании по вскрытию мощей святых, закрывались и сносились храмы, вводились ограничения на деятельность церкви.

Вместе с тем в годы гонений Русская православная церковь очистилась от всего наносного, связанного с ее господствующим положением до революции.

Постепенно в церкви нарастало стремление примириться с существующей властью. Во время Великой Отечественной войны большинство священнослужителей включились в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Русская православная церковь, как и иные религиозные организации, собрала значительные средства на нужды обороны. В 1943 г. по инициативе И. В. Сталина произошла нормализация отношений церкви и государства. Были разрешены выборы патриарха (в 1943 г. патриархом был избран Сергей, в 1945 г. — Алексей), открыты многие храмы. Стали возрождать и создавать приходы и монастыри. Новые гонения на церковь начались в конце 50-х — начале 60-х гг. XX в. по инициативе главы Советского Союза Н. С. Хрущева. Улучшение отношений церкви и государства наступило лишь в годы перестройки. Огромный общественный резонанс вызвало празднование в 1988 г. 1000-летия Крещения Руси. По мере нарастания кризиса в СССР роль Русской православной церкви в стране усиливалась.

После распада СССР и становления новой российской государственности Русская православная церковь значительно упрочила свое положение. Деятельность патриархов Алексея II (1990 — 2008) и сменившего его в 2009 г. на патриаршьем престоле Кирилла способствовала распространению влияния церкви на многие сферы жизни общества. Массовый характер принял процесс открытия старых и строительства новых храмов. Большое внимание церковь уделяет просветительской деятель-

ности. Стал заметен рост религиозности населения, в том числе и молодежи.

Ислам. Ислам на протяжении XX в. развивался по двум основным направлениям: *приспособление к современности* и *возрождение традиционного ислама*.

Наиболее яркий пример первого пути представляет собой современная история Турецкой республики. После утверждения у власти в 20-е гг. Кемаль Ататюрк отделил религию от государства, запретил шариатские суды и религиозные школы-медресе, создал систему светского образования, уравнивал женщин в правах с мужчинами, ввел европейскую одежду и головные уборы и т. д. Были приняты меры, способствующие ускорению экономического развития, частной инициативы. В послевоенные годы Турция показала высокие темпы промышленного роста. Однако наряду с этим углублялись социальные противоречия и укреплялись позиции сторонников традиционного ислама. Роль гаранта светского развития страны играла армия, которая неоднократно совершала военные перевороты и отстраняла от власти неугодные силы.

Однако в конце XX — начале XXI в. влияние ислама в Турции усиливается. К власти приходит исламистская партия (ныне *Партия справедливости и развития*), армия постепенно вытесняется из политики. Вместе с тем в Турции по-прежнему остаются влиятельными и сторонники светского пути развития.

Еще одним из вариантов приспособления ислама к современности является так называемый **исламский социализм**. Его основой стали представления о схожести отдельных социальных положений ислама с социалистическими учениями. С начала 50-х гг. во многих странах (Индонезия, Египет, Сирия, Ирак, Алжир, Ливия, Сомали, Судан, Афганистан и др.) предпринимались попытки построить социализм исламского толка. Однако, несмотря на поддержку СССР, подобные попытки окончились неудачей как из-за внешнего давления со стороны США и их союзников, так и из-за нарастания внутренних проблем.

Эти проблемы, вызванные модернизацией исламских стран, упрочили позиции исламских фундаменталистов. Поворотным событием стала победа народной революции в Иране в 1979 г., после чего в стране установился теократический режим, при котором духовенство контролирует всю политическую и общественную жизнь страны. В 1996 г. в Афганистане власть захватили талибы, требовавшие строгого соблюдения норм ислама. После оккупации Афганистана войсками США и их союзников роль

талибов в стране сохраняется. Влияние исламских фундаменталистов, тесно связанных с терроризмом, растет во всех исламских регионах. Под знаменем ислама действуют боевики в Боснии и Герцеговине, Косово, Таджикистане, на Северном Кавказе и т. д. Усиление традиционного ислама в арабских странах произошло после серии выступлений и восстаний, прокатившихся по ним в 2011 г.